

0071054-80.2017.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 31ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON NUNES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

EMERSON NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, observou as condições impostas quando da suspensão do processo, comparecendo em Juízo nos períodos estipulados e deixando de figurar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
31ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0071054-80.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0071054-80.2017.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON NUNES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

EMERSON NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, observou as condições impostas quando da suspensão do processo, comparecendo em Juízo nos períodos estipulados e deixando de figurar em processo diverso durante o biênio.

Manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade. Observa-se, ainda, que diante da situação de pandemia, em 16 de março de 2020, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Provimento CSM nº 2545/20, observando a recomendação do 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a suspensão dos prazos processuais e do atendimento ao público, incluindo os comparecimentos para cumprimento de suspensão condicional do processo.

Deste modo, em se tratando de circunstância alheia à vontade do réu, não se mostra razoável o prolongamento do seu período de prova, sem que ele tenha concorrido para o retardamento.

Ademais, o réu cumpriu todas as demais condições que lhe foram impostas, estas que inclusive não foram suspensas, permanecendo ele sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo para a contagem do período de prova.

Ante exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE com relação ao acusado EMERSON NUNES DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado desta decisão, façam-se as devidas anotações e comunicações de praxe.

Oportunamente, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos, com a ciência das partes.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA